

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2531 บริษัท แพ นอินเตอร์เนชั่นแนล (มีตัน
แอนด์อัล ลอย) จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ตอนที่ 73 ประเภทพิกัดที่ 73.03,
มาตรา ตอนที่ 73 ประเภทพิกัดที่ 73.13.

เหล็กแผ่นสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเหล็กแผ่นที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานถูกคัดออก
บริษัทผู้ขายขายเหล็กพืพาทอย่างเป็นเศษเหล็กโจทก์นำเหล็กดังกล่าวไปตัดซอยเป็น
แผ่นเล็ก ๆ และเผาให้ร้อนรีดเป็นเหล็กเส้นตามขนาดและมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
และนำออกจำหน่ายทั้งหมดโดยมิได้นำไปขายเป็นเหล็กแผ่น เหล็กพืพาทจึงจัดอยู่ใน
ประเภทพิกัดที่ 73.03 มิใช่ประเภทพิกัดที่ 73.13

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำสินค้าเศษเหล็กเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดง
รายการ ชนิดของเป็นเศษเหล็กสำหรับมารีดใหม่ เสียอากรตามประเภทพิกัดที่
73.03 อัตราอากร 0.5% แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ตรวจพิจารณาสภาพของสินค้า มี
ความเห็นเบื้องต้นว่า เป็นแผ่นเหล็กสำเร็จรูปต้องจัดเข้าประเภทพิกัดที่ 73.13 ค.
อัตราอากรกิโกรัมละ 0.20 บาท และประเมินให้โจทก์เสียภาษีอากรเพิ่ม เป็นการไม่
ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน จำเลยให้การ

ว่าการประเมินชอบแล้ว ศาลภาษีอากรกลาง พิจารณาให้เพิกถอนการประเมินจำเลย
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหามีว่า สินค้าเหล็กแผ่นที่โจทก์นำ
เข้าอยู่ในประเภทพิกัดที่ 73.03 หรือประเภทพิกัดที่ 73.13 ค. ตามพระราชกำหนด
พิกัดอัตราศุลกากรฯ ให้ความหมายในพิกัดที่ 73.03 ว่า ได้แก่ เศษที่ไม่ใช่และเศษที่
ใช้ไม่ได้ของโลหะที่เป็นเหล็ก หรือเหล็กกล้าและจำเลยได้มีประกาศเรื่องแจ้งอัตรา
อากร(ว.อ.62/2515) ตามเอกสารหมาย จ.4 ตีความคำว่าเศษโลหะให้หมายถึงเศษที่
ไม่ใช่ และเศษที่ใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะได้มาจากการใด เศษดังกล่าวอาจเป็นเศษที่มี
ลักษณะเป็นเศษจริง ๆ จากการผลิต เช่นเป็นส่วนเกินที่ถูกตัดออก หรือเป็นของต่ำ
กว่ามาตรฐานและถูกตัดออกหรือเป็นเศษเพราะชำรุดสึกหรอหรือเสียหาย จนอยู่ใน
สภาพที่ตามปกติวิสัยในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะไม่พึงใช้ตามความมุ่งหมาย
เดิมในการผลิตของนั้น ๆ เศษดังกล่าวจึงอาจมีรูปหรือลักษณะต่าง ๆ กันแต่จะต้อง
เหมาะสมเพื่อนำมาทำขึ้นใหม่ หรือเพื่อใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์จึงจะจัดเข้าใน
พิกัดที่ 73.03 ส่วนในพิกัดที่ 73.13ระบุว่า ได้แก่ เหล็กหรือเหล็กกล้าทำเป็นแผ่นบาง
และแผ่นหนาด้วยวิธีรีด โดยใช้ความร้อนหรือรีดในขณะเย็น สำหรับสินค้าเหล็ก
พิพาทโจทก์สั่งซื้อจากบริษัทอิตาลี โซเดอร์ เอส.พี.เอ. ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5
หนังสือของบริษัทดังกล่าวแจ้งว่าเป็นเหล็กแผ่นชั้นสองซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้สาร
ประโยชน์ตามต้องการ เป็นเหล็กที่ตัดออกจากโรงงานผลิตเนื่องจากเป็นเหล็กสองชั้น
เหล็กหลายชั้น เหล็กแตกเนื่องจากหล่อผิวเหล็กไม่เรียบ คุณสมบัติทางกลและเคมี
ไม่ตรงตามลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ จึงเห็นได้ว่าบริษัทผู้ขายขายเหล็กพิพาทอย่าง
เป็นเศษโลหะตามความหมายในประกาศของจำเลยดังกล่าว และในการตรวจสอบ
คุณสมบัติเหล็กพิพาทซึ่งจำเลยขอให้กรมอุทธรณ์ดำเนินการให้ ผลการตรวจสอบ
ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 ให้ความว่าเป็นเหล็กแผ่นที่มีรอยดำหนิเป็นชั้นและรู
พรุนในเนื้อ และพบสแลกกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อของแผ่นเหล็ก ผู้ตรวจสอบมีความ

เห็นว่าควรจัดอยู่ในประเภทเศษเหล็ก การนำเศษเหล็กไปใช้งานต่อไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะนำเอาไปใช้ ซึ่งโจทก์นำสืบว่าโจทก์ซื้อเหล็กพิพาทมาเพื่อทำเป็นเหล็กเส้นปรากฏกรรมวิธีในการผลิตตามภาพถ่ายหมายเลข 18 โจทก์หาได้นำเหล็กพิพาทมาใช้ในลักษณะเป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าทำเป็นแผ่นดังที่ระบุไว้ในพิกัดที่ 73.13 หรือไม่และกรรมวิธีในการผลิตดังกล่าวก็ตรงกับความหมายของคำว่า "เพื่อนำมาทำขึ้นใหม่" ดังที่ระบุไว้ในตอนท้ายของความหมายของคำว่าเศษโลหะตามประกาศของจำเลยเรื่องแจ้งอัตราอากร (ว.อ.62/2515) ซึ่งให้ความหมายของคำว่า "นำมาทำขึ้นใหม่" ว่าหมายถึงการนำไปแปรรูปจากสภาพเดิมไปสู่อีกสภาพหนึ่ง เช่นโดยการหล่อหลอม ทุบ หรือนำไปตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เผาไฟให้ร้อนแล้วนำไปผ่านการรีดร้อน การแปรรูปดังกล่าวนี้ต้องเป็นการแปรที่ทำให้เปลี่ยนจากสภาพเดิมโดยขัดแย้งมิใช่การกระทำที่เพียงแต่ดัดแปลงหรือซ่อมโดยยังคงสภาพเดิมเป็นส่วนใหญ่ดังนั้น จึงเป็นข้อสนับสนุนอีกประการหนึ่งให้เห็นว่า เหล็กพิพาทจัดอยู่ในลักษณะเป็นเศษเหล็กหรือเศษโลหะโดยนัยดังกล่าว ส่วนที่จำเลยนำสืบว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ไปตรวจสอบดูเห็นว่าเหล็กที่ขายอยู่ในท้องตลาด พบมีเหล็กแผ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงทำนองเดียวกับเหล็กพิพาท อาจนำมาตัดเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อีก ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 12 แผ่นที่ 2 และภาพถ่ายหมายเลข 13 นั้น เห็นว่า น่าจะเป็นเรื่องการไปตรวจสอบดูด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่อาจจะลบล้างผลการตรวจสอบที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 10 ได้ และตามภาพถ่ายหมายเลข 13 ก็จะได้เห็นว่า เป็นการใช้เหล็กเหล่านั้นในสภาพของการใช้เศษเหล็กนั่นเอง หาได้นำไปใช้อย่างลักษณะเป็นเหล็กแผ่นตามความหมายที่ระบุไว้ในพิกัดที่ 73.13 นั้นไม่ ในกรณีของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้เหล็กพิพาทในลักษณะที่เป็นเหล็กแผ่นตามความหมายที่ระบุไว้ในพิกัดที่ 73.13 ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลย ฟังได้ว่าสินค้าเหล็กพิพาทอยู่ในประเภทพิกัดที่ 73.03

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นนี้แทนโจทก์ 5,000 บาท"

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรดี-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ